

●방송통신심의위원회공고 제2024-13호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「특별위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2024년 11월 25일

방송통신심의위원회위원장

특별위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 일부개정규칙

특별위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 디지털성범죄특별위원회

제10조, 제14조, 제18조 중 “법 제21조제1호, 제2호 및 제8호”를 “법 제21조제1호, 제2호 및 제9호”로 한다.

제21조 중 “법 제21조제3호와 제4호 및 제8호”를 “법 제21조제3호와 제4호 및 제9호”로 하고, 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조, 제14조의2 및 제24조에 따른 정보(이하 “디지털성범죄정보”라 한다)에 대한 사항은 제외한다.

제25조 중 “법 제21조제1호부터 제5호까지 및 제8호”를 “법 제21조제1호부터 제5호까지 및 제9호”로 한다.

제7장을 “디지털성범죄특별위원회”로 하고, 제29조부터 제32조를 다음과 같이 신설한다.

제29조(디지털성범죄특별위원회의 구성) 위원회는 법 제21조제3호와 제4호 및 제9호에 따른 위원회 직무 중 디지털성범죄정보에 대한 자문 등을 수행하기 위하여 디지털성범죄특별위원회를 둔다.

제30조(디지털성범죄특별위원의 자격) 디지털성범죄특별위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격이 있는 자 가운데 업무를 공정하고 전문적으로 수행할 수 있다고 인정되는 자로 위촉한다.

1. 정보통신 관련 분야에 5년 이상 종사한 자

2. 법조계에 5년 이상 재직한 자

3. 교육·문화계에 5년 이상 종사한 자

4. 청소년·시민단체 등에서 5년 이상 활동한 자

5. 그 밖에 디지털성범죄정보 심의에 필요하다고 인정되는 분야에서 5년 이상 활동하였거나, 위원장이 디지털성범죄정보 심의에 대한 전문성이 있다고 판단하는 자

제31조(디지털성범죄특별위원의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 디지털성범죄특별위원이 될 수 없다.

1. 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

2. 특별위원 위촉일을 기준으로 1년 이내에 정보통신업에 종사한 자

3. 정보통신서비스 제공자에게 상시적으로 자문을 하는 자

제32조(디지털성범죄특별위원회의 직무) 디지털성범죄특별위원회의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 정보통신내용 중 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 정보에 대하여 위원회 또

는 소위원회가 요청한 사항에 대한 자문

2. 정보통신내용 중 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2에 따른 정보에 대하여 위원회 또는 소위원회가 요청한 사항에 대한 자문

3. 정보통신내용 중 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제24조에 따른 디지털성범죄 피해자의 신원 공개 정보에 대하여 위원회 또는 소위원회가 요청한 사항에 대한 자문

4. 제1호의 심의대상에 준하는 성(性) 관련 초상권 등 침해정보에 대하여 위원회 또는 소위원회가 요청한 사항에 대한 자문

5. 디지털성범죄정보 심의와 관련된 위원회 규칙의 제·개정안 제안

6. 그 밖에 위원회 또는 소위원회가 자문을 요청한 사항의 처리

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

◇ 개정이유 및 주요내용

현재 방송통신심의위원회는 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제22조제5항 및 동법시행령 제11조에 따라 방송자문특별위원회, 광고자문특별위원회, 방송언어특별위원회, 통신자문특별위원회, 권익보호특별위원회 등 자문기구로서의 5개 특별위원회를 구성·운영하고 있음.

그러나 최근 정보통신 환경에서 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조, 제14조의2 및 제24조에 따른 촬영물·복제물, 성적 허위정보, 피해자 신원 공개 정보 및 이에 준하는 성(性) 관련 초상권 등 침해정보(이하 “디지털성범죄정보”라 한다)가 지속적으로 확대·재생산되고 있는 현실을 고려할 때, 기존의 통신자문특별위원회 외에 이러한 사례 등을 전문적으로 검토하고 대응방안을 모색할 수 있는 디지털성범죄특별위원회를 신설하여, 보다 능동적으로 디지털성범죄정보에 대응하고자 함.

가. 특별위원회 신설사항을 반영함(안 제2조제1항제6호 신설).

나. 기존 통신자문특별위원회의 직무에서 디지털성범죄정보에 관련된 사항을 제외함(안 제21조 단서 신설).

다. 디지털성범죄특별위원회를 신설하고, 특별위원의 자격, 결격사유, 직무를 규정함(안 제29조부터 제32조 신설).

라. 그밖에 상위 법령 개정사항을 반영함(안 제10조, 제14조, 제18조 등).

<방송통신심의위원회 제공>